

2026-06-24 | WT-24-118 / NF-WP-221014-01

Nexora Frontbank AG, Dr. Falk Neubauer, Schottenring 18, 1010 Wien, Österreich

Anlage K5 - Zahlungsaufforderungen vom 8. und 24. Juni 2026

1 Zahlungsaufforderung vom 8. Juni 2026

Tettenborn Insolvenzverwaltung, Contrescarpe 82, 28195 Bremen. An die Nexora Frontbank AG, zu Händen Dr. Falk Neubauer. Bremen, 8. Juni 2026. Unser Zeichen: WT-24-118. Betreff: Weserfunken Präzisionsbau GmbH, Darlehen NF-WP-221014-01, Rückgewähr der geleisteten Zahlungen.

Sehr geehrter Herr Dr. Neubauer, als Insolvenzverwalterin über das Vermögen der Weserfunken Präzisionsbau GmbH fordere ich Ihre Bank zur Rückgewähr von 590.000 EUR an die Insolvenzmasse auf. Das Insolvenzverfahren wurde am 1. Juli 2024 durch das Amtsgericht Bremen Insolvenzgericht unter 508 IN 146/24 eröffnet; der Antrag datiert vom 2. Mai 2024. Gegenstand meines Verlangens sind die Zahlungen auf das Darlehen vom 14. Oktober 2022, nicht dessen ursprüngliche Auszahlung an die Schuldnerin.

Die Schuldnerin hat 18 monatliche Zinsleistungen von jeweils 5.000 EUR und die endfällige Darlehenssumme von 500.000 EUR erbracht. Die letzte Zahlung erfolgte am 15. April 2024. Ich ordne diese Abflüsse nach bisheriger Auswertung wirtschaftlich Ihrer Bank zu. Die Vellio Finance GmbH erscheint mir trotz der abweichenden Empfängerbezeichnung als eingeschaltete Einziehungsstelle. Diese Bewertung beruht insbesondere auf dem bankseitigen Auftreten bei Vertragsschluss und dem fortgeführten Darlehenskennzeichen; ich erwarte hierzu Ihre konkrete Stellungnahme.

Bitte erklären Sie bis zum 22. Juni 2026, ob Sie die Rückgewähr leisten werden. Die Zahlungsabwicklung auf ein Massekonto stimmen Sie ausschließlich mit meiner Kanzlei unter kanzlei@tettenborn.example ab. Eine Zahlung an die frühere Geschäftsführung wäre nicht die von mir verlangte Leistung. Soweit Sie Ihre Verantwortlichkeit bestreiten, genügt ein allgemeiner Verweis auf Vellio nicht; ich benötige die auf der folgenden Seite bezeichneten Unterlagen zu diesem einzelnen Darlehen.

2026-06-24 | WT-24-118 / NF-WP-221014-01

2 Zahlungsaufforderung vom 8. Juni 2026 - Auskunft und Belege

Bitte legen Sie für jede Zinsleistung und die Kapitalrückführung offen, welche Gesellschaft den Betrag erhalten hat, auf welchem Konto er einging und welcher anschließende Buchungsweg vorgesehen war. Ich benötige eine nachvollziehbare Zuordnung der Schuldnerzahlungen zu den jeweiligen Empfangs- und Verrechnungsvorgängen. Eine bloße Übersicht der Sollraten beantwortet diese Frage nicht. Kontobewegungen anderer Darlehensnehmer dürfen Sie ausblenden, solange die Zuordnung unseres Darlehens und die beteiligten Rechtsträger erkennbar bleiben.

Ferner erbitte ich die vollständige Abtretungs- und Übernahmevereinbarung einschließlich der Zustimmung der Schuldnerin, den Nachweis der Übernahmegegenleistung sowie die einschlägigen Abreden über Plattformvergütungen und konzerninterne Verrechnung. Die Einbindung der Asterquay Holding SE interessiert mich nur, soweit sie dieses Darlehen und die behauptete Zurechnung der Rückflüsse betrifft. Ich unterstelle nicht, dass jede konzerninterne Leistung zugleich eine Zahlung der Schuldnerin an Ihre Bank darstellt; gerade deshalb verlange ich die einzelnen Grundlagen.

Unabhängig davon bleiben Ansprüche wegen eigener Angaben Ihrer Bank bei der Kreditanbahnung vorbehalten. Herr Grothe beschreibt eine aus seiner Sicht fortdauernde bankseitige Betreuung. Ich bitte um Sicherung der damaligen Angebotsfassungen, Begleitschreiben und an ihn gerichteten Nachrichten. Eine spätere Übertragung des Vertrags würde nach meinem Verständnis nicht ohne Weiteres beantworten, ob zuvor eine eigenständige Pflichtverletzung begangen wurde.

Meine Auskunftsanfrage ist weder ein Anerkenntnis der Wirksamkeit sämtlicher Vertragsbedingungen noch die Erklärung, nur gegen Vellio vorgehen zu wollen. Bitte trennen Sie in Ihrer Antwort den Vertragswechsel, den tatsächlichen Geldempfang und etwaige eigene Erklärungen vor Vertragsschluss. Für die Antwort gilt die auf der ersten Seite genannte Frist. Mit freundlichen Grüßen, Kunigunde von Tettenborn, Rechtsanwältin, Insolvenzverwalterin.

2026-06-24 | WT-24-118 / NF-WP-221014-01

3 Erneute Zahlungsaufforderung vom 24. Juni 2026

Tettenborn Insolvenzverwaltung, Contrescarpe 82, 28195 Bremen. An die Nexora Frontbank AG, Dr. Falk Neubauer. Bremen, 24. Juni 2026. Unser Zeichen: WT-24-118. Ihr Schreiben vom 18. Juni 2026 zur Finanzierung NF-WP-221014-01.

Sehr geehrter Herr Dr. Neubauer, ich halte mein Rückgewährverlangen über 590.000 EUR aufrecht. Ihre Unterscheidung zwischen Forderungsabtretung und Vertragsübernahme ist zur Kenntnis genommen. Sie beantwortet aus meiner Sicht jedoch noch nicht, ob die Vellio Finance GmbH die Zahlungen im eigenen wirtschaftlichen Interesse behalten oder im Rahmen einer bankseitig gesteuerten Einziehung abgerechnet hat. Ich behaupte weiterhin eine Inkassofunktion; die rechtliche Bezeichnung der Vereinbarung allein räumt meine Einwände nicht aus.

Das fortgeführte Darlehenskennzeichen und die Rolle der Bank bei der Anbahnung sind für mich Anhaltspunkte, keine Ersatzbelege für jede einzelne Kontobewegung. Deshalb erwarte ich weiterhin einen Abgleich Ihrer Abrechnung mit den tatsächlichen Zahlungen der Schuldnerin. Bitte erläutern Sie insbesondere, ob Ihre als Übernahmegegenleistung bezeichnete Buchung von späteren Rückflüssen abhängig war oder unabhängig davon Bestand hatte. Auch eine etwaige Verpflichtung zur Rücknahme des Darlehens oder zur Übernahme eines Ausfalls gehört in diese Antwort.

Hilfsweise beschränke ich das Rückgewährverlangen innerhalb desselben Zahlungsbegehrens auf 515.000 EUR. Dieser Betrag betrifft die Zinsleistungen vom 15. Februar, 15. März und 15. April 2024 sowie die Endtilgung am 15. April 2024. Er tritt nicht zusätzlich neben den Gesamtbetrag. Die Fragen nach Ihrer Empfängerstellung und den Voraussetzungen einer Rückgewähr bleiben auch für diese zeitliche Eingrenzung bestehen. Aus der bloßen Fälligkeit der Zahlungen leite ich weder deren Unangreifbarkeit noch eine abschließende Haftung Ihrer Bank ab.

2026-06-24 | WT-24-118 / NF-WP-221014-01

4 Erneute Zahlungsaufforderung vom 24. Juni 2026 - Ergänzende Ansprüche

Zusätzlich mache ich einen Schadensersatzanspruch von 68.000 EUR geltend. Er betrifft nach meiner Bewertung eigenständige Nachteile aus Beschaffungsdispositionen der Schuldnerin, die Herr Grothe auf Angaben Ihrer Bank über deren fortdauernde Rolle zurückführt. Damit verlange ich nicht nochmals die Rückzahlung derselben Zinsen unter anderer Bezeichnung. Die Zuordnung der einzelnen Dispositionen und ihre Veranlassung werde ich gesondert darlegen. Eine Aufteilung dieses Betrags auf weitere, hier nicht belegte Positionen nehme ich mit diesem Schreiben nicht vor.

Bitte teilen Sie mit, welche konkreten Informationen Ihre Bank Herrn Grothe vor Unterzeichnung über den vollständigen Austausch der Darlehensgeberin erteilt hat. Die Übersendung einer späteren Empfangsbestätigung genügt mir hierfür allein nicht. Mich interessieren insbesondere der Zeitpunkt der Erläuterung und die Frage, ob zwischen einer bloßen Betreuung der Zahlungen und der Übernahme sämtlicher künftiger Pflichten verständlich unterschieden wurde. Mit dieser Anfrage behaupte ich keine Zusage einer Anschlussfinanzierung.

Für Zahlung und substantiierte Auskunft setze ich eine letzte außergerichtliche Frist bis zum 8. Juli 2026. Bitte beantworten Sie die noch offenen Fragen zu Empfänger, Buchungsweg, Übernahmegegenleistung, Plattformvergütung und konzerninternen Vereinbarungen jeweils gesondert. Soweit Sie Unterlagen wegen darin enthaltener Angaben zu anderen Kunden zurückhalten, benennen Sie bitte das konkrete Hindernis und ermöglichen Sie eine auf dieses Darlehen beschränkte Einsicht.

Eine Erledigung durch bloße Weiterleitung meiner Schreiben an Vellio akzeptiere ich nicht. Bleibt eine tragfähige Verständigung aus, werde ich die gerichtliche Geltendmachung vorbereiten. Dieses Schreiben enthält weder einen Verzicht auf weitergehende Auskunft noch die Zustimmung zu einem ausschließlichen Ansprechpartnerwechsel für meine Ansprüche gegen Ihre Bank. Mit freundlichen Grüßen, Kunigunde von Tettenborn, Rechtsanwältin, Insolvenzverwalterin.